

1500439-28.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Efetivamente impugnados os fundamentos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500439-28.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500439-28.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047924/2021 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 16312848 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 107/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2047924 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

KAIQUE DOS SANTOS SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de KAIQUE DOS SANTOS SOUZA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 19h30min, na Rua Carmo Vieira, 1, Bom Jesus, Pirapora do Bom Jesus, nesta e comarca, o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 35 (trinta e cinco) da substância entorpecente "Benzoilmetilecgonina", sob a forma de pó, droga vulgarmente conhecida como "cocaína" e que causa dependência física e psicológica, com peso bruto de 21,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, o denunciado, nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, as 35 (trinta e cinco) porções de "cocaína".

1.2.) Eis que, policiais civis, em operação denominada "Pirapora Segura I", dirigiram-se ao local dos fatos, haja vista as notícias dando conta de que ocorria o tráfico de drogas ali.

1.3.) Abordado pelos policiais e apreendida a sacola que continha as drogas, o denunciado negou que estivesse realizando o tráfico de drogas ou que tivesse dispensado ao chão a aludida sacola, porém, diante das evidências, foi ele preso em flagrante delito.

1.4.) A traficância restou evidenciada nos autos pela elevada quantidade de drogas apreendidas (35 porções), circunstância fática absolutamente incompatível com a condição de um usuário, pela forma como o entorpecentes se encontrava acondicionado, a saber, em porções individuais, prontas, portanto, para o ato de venda, pelo local da prisão, sobre o qual recaíam notícias de ser ponto de venda de drogas, bem assim pelo relato testemunhal no sentido de que KAIQUE é conhecido naquela localidade como traficante de drogas.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.04/05), o boletim de ocorrência (fls.12/14), o auto de exibição e apreensão (fls.09/10) e o laudo de constatação (fls.25/27).

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 81/83, quando restou confirmado que a substância apreendida tratava-se de cocaína.

3.) O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls.106/107), mas, a decisão de fls.110/111 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação (fls.152/154).

5.) Interrogado, o réu permaneceu em silêncio (fls.156).

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria, requereu a elevação da pena ante o potencial lesivo do entorpecentes, a atenuação pela menoridade relativa e o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado.

6.1.) O réu pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, pela desclassificação, fixação da menor pena, concessão da causa de diminuição prevista na lei de drogas em seu patamar máximo, conversão da pena em restritiva de direitos e, por fim, o direito de recorrer em liberdade (fls.159/164).

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 35 (trinta e cinco) porções da substância entorpecente "Benzoilmetilecgonina", sob a

forma de pó, droga vulgarmente conhecida como "cocaína" e que causa dependência física e psicológica, com peso bruto de 21,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.04/05), pelo boletim de ocorrência (fls.12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls.09/10), pelo laudo de constatação (fls.25/27), pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que a substâncias apreendida tratava-se de cocaína (fls.81/83), a par da prova oral.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

11.) Angelo, ouvido às fls.154, relatou que estava no bar, quando o réu correu em sua direção até o interior do bar. Em seguida, os policiais chegaram e revistaram todos os clientes do bar, inclusive este rapaz, com o qual foi encontrado determinado um pacote de drogas.

11.1.) Israel, policial civil, ouvido às fls.152, declarou que estava em operação, com uma viatura descaracterizada, investigando várias denúncias sobre o tráfico de entorpecentes no local, conhecido como ponto de drogas, quando avistou o réu com uma sacola, o qual ao notar a presença de outra viatura, dispensou-a próximo a um veículo com o objetivo de escondê-la. Em revista policial, localizaram no interior desta sacola os entorpecentes apreendidos. Nesta toada temos o depoimento de Neuri, também policial civil, ouvido às fls. 153.

11.1.2.) Consigne-se que o depoimento do policial deve ser tido como verdadeiro, pois, além de ser harmônico com as demais provas colhidas nos autos, não há prova de que intente incriminar inocente. Pelo contrário, constata-se que o esclarecimento do delito decorreu de ato de ofício do agente, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexistente violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza suprallegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" (AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons

antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (AgRg no AREsp n. 1.934.729/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claros indicativos de que os entorpecentes apreendidos se destinavam à traficância. A quantidade, o local dos fatos e a conduta do réu revelam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

13.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

13.1.) Com efeito, não obstante a quantidade de entorpecentes apreendida, no decorrer desta ação, o réu foi condenado por fato análogo (fls.121/122) e quando adolescente, respondeu por atos infracionais (fls.32/35), tais circunstâncias que demonstram que Kaique vem se dedicando ao tráfico de forma habitual, o que demonstra de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Quem a ele se dedica não pode ser beneficiado. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa.

2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

(...)

4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

13.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011

13.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que não aconteceu no caso em testilha.

13.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender.

Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia." (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR KAIQUE DOS SANTOS SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser regular, pelo que nenhum entendo que nenhum aumento é devido.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, nada a considerar, tratando-se de réu primário (fls.121/122).

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, tratando-se de indivíduo ocioso, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018)

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, não há elementos para sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

17.) Agravantes e atenuantes: em face da menoridade relativa, recoloco a pena do réu no mínimo legal, pois nesta etapa da dosimetria é impossível a fixação aquém ou além dos limites do tipo.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu KAIQUE DOS SANTOS SOUZA em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007,

pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

21.) Substituição da pena: impossível, em face do montante da pena aplicada.

22.) Apelar em liberdade: O réu tem direito, eis que respondeu ao processo solto, devendo assim continuar.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA